

24º Juzgado Civil de Santiago

ROL: C-11347-2024	Fecha Ingreso: 25/06/2024 09:54 - OJV
Caratulado: JURI/LASO	
Procedimiento: Sumario	
Materia: [O03A] Otros Sumarios	
Estado Administrativo: Archivada	Ubicacion: Archivada Digital
Cuaderno: Principal	
Etapas: Inicio tramitación	Estado Procesal: Tramitación
Fecha Impresión: 24/09/2026 12:41	Tipo causa: No masiva

Litigantes

Sujeto	RUT	Persona	Nombre o Razón Social
DDO.	9981247-8	NATURAL	CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO
AB.DTE	15777249-K	NATURAL	ANDRÉS ANTONIO BUSTOS DÍAZ
DTE.	15336688-8	NATURAL	JORGE ALEJANDRO JURI LASO
DDO.	6085539-0	NATURAL	AÍDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI

Tabla de contenidos

- 1. Principal1
 - 1.1. Resolución: Apercibimiento poder y/o título - 26/06/2024 (Folio 2).....1
 - 1.1.1. Escrito: Ingreso demanda - 25/06/2024 (Folio 1).....2
 - 1.2. Acredita Poder - 01/07/2024 (Folio 4).....7
 - 1.3. Resolución: Pospone inicio de la tramitación - 02/07/2024 (Folio 5).....9
 - 1.3.1. Escrito: Rectifica demanda - 28/06/2024 (Folio 3).....10
 - 1.4. Resolución: No ha lugar - 25/07/2024 (Folio 7).....11
 - 1.4.1. Escrito: Rectifica demanda - 23/07/2024 (Folio 6).....12
 - 1.5. Resolución: Archivo del expediente en el Tribunal - 03/02/2025 (Folio 8).....15

NOMENCLATURA :1. [193]Apercibimiento poder y/o título
JUZGADO :24° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO
CAUSA ROL :C-11347-2024
CARATULADO :JURI/LASO

Santiago , VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO

Constitúyase el mandato judicial dentro del plazo y bajo el apercibimiento contenido en el artículo segundo inciso cuarto de la ley 18.120.

En Santiago , VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, se Notificó por el estado diario, la resolución precedente



PROCEDIMIENTO: SUMARIO
MATERIA: CESE DE GOCE GRATUITO

DEMANDANTE: JORGE ALEJANDRO JURI LASO
RUT: 15.336.688-8
DOMICILIO: ISIDORA GOYENECHEA N°3250, OFICINA 1002, LAS CONDES, SANTIAGO

ABOGADOS: ANDRES ANTONIO BUSTOS DIAZ
RUT: 15.777.249-K
DOMICILIO: ISIDORA GOYENECHEA N°3250, OFICINA 1002, LAS CONDES, SANTIAGO

DEMANDADO 1: AÍDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI
RUT: 6.085.539-0
DOMICILIO: CALLE DIAGONAL PARAGUAY N°254, DEPARTAMENTO N°503 D, COMUNA Y CIUDAD DE SANTIAGO

DEMANDADO 2: CHRISTIAN MAURICIO ADRIAN ARAYA LASO
RUT: 9.981.247-8
DOMICILIO: CALLE DIAGONAL PARAGUAY N°254, DEPARTAMENTO N°503 D, COMUNA Y CIUDAD DE SANTIAGO

EN LO PRINCIPAL: SOLICITA SE ORDENE CESE EL GOCE GRATUITO SOBRE INMUEBLES QUE INDICA. **EN EL PRIMER OTROSI:** SOLICITUD QUE INDICA. **EN EL SEGUNDO OTROSÍ:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS. **EN EL TERCER OTROSI:** SOLICITA APLICAR PROCEDIMIENTO SUMARIO. **EN EL CUARTO OTROSI:** PATROCINIO Y PODER.

S.J.L. EN LO CIVIL

ANDRES ANTONIO BUSTOS DIAZ, abogado, cédula de identidad N°15.143.777.249-K, en representación, como se acreditará, de don **JORGE ALEJANDRO JURI LASO**, cédula de identidad N°15.336.688-8, ambos domiciliados para estos efectos en calle Isidora Goyenechea N°3250, oficina 1002, Comuna de Las Condes, Santiago, a S.S. respetuosamente digo:

Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2304 y siguientes del C.C., 2305, 2083 del mismo cuerpo legal, y 653 y 655 del C.P.C., vengo en demandar en juicio sumario a doña **AIDA ROSMERIE LASO TIRAPEGUI**, cédula de identidad N°6.085.539-0, y a don **CHRISTIAN MAURICIO ADRIAN ARAYA LASO**, cédula de identidad N°9.981.247-8, ambos domiciliados en Diagonal Paraguay N°254, departamento N°503 D, comuna de Santiago, Región Metropolitana, con el fin de que SS. declare el cese del goce gratuito que los

demandados mantienen sobre los bienes raíces que se individualizan y que pertenecen en comunidad conforme certificado de posesión efectiva de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, a raíz de la herencia habida a su fallecimiento, de conformidad con lo que pasa a señalarse.

1.- Con fecha 14 de noviembre de 2020, doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, viuda, cédula de identidad N°2.894.255-9, falleció en la ciudad de Santiago, constando como último domicilio aquel ubicado en Diagonal Paraguay 254, departamento 504 - D, Santiago, Región Metropolitana. Asimismo, se constituye inscripción de Defunción N°3.209, Año 2020, Circunscripción Santiago.

2.- Ahora bien, del Duplicado de Certificado de Posesión Efectiva, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, con fecha 10 de noviembre de 2021, y que se acompaña en estos autos, constan como herederos:

- Marisol Elizabeth Laso, cédula de identidad N°6.031.231-1, en su calidad de hija de la causante, domiciliada en Guadarrama 1264, Las Tirapegui, Las Condes, región Metropolitana.

- Aída Rosemarie Laso Tirapegui, cédula de identidad N°6.085.539-0, en su calidad de hija de la causante, domiciliada en Monjitas N°357, Departamento N°34, Santiago, Región Metropolitana.

- Jorge Alejandro Juri Laso, cédula de identidad N°15.336.688-8, en su calidad de nieto de la causante, en representación de Marta Adriana Laso Tirapegui, en su calidad de hija de la causante y fallecida el 28 de mayo de 1982, domiciliado en ISIDORA GOYENECHEA N°3250, OFICINA 1002, LAS CONDES, SANTIAGO.

3.- Que, a saber, dentro de la masa hereditaria constan los siguientes bienes:

- Inmueble no agrícola, N° Roll SII 387-383, comuna de Santiago, inscripción CBR: Fojas 38581, N°49129, año 1985, Santiago. Valorada en la suma de \$27.014.132.-

- Inmueble no agrícola, N° Roll SII 387-384, comuna de Santiago, inscripción CBR: Fojas 27204, N°33479, año 1983, Santiago. Valorada en la suma de \$27.014.132.-

- Inmueble no agrícola, N° Roll SII 387-491, comuna de Santiago, inscripción CBR: Fojas 38581, N°49129, año 1985, Santiago. Valorada en la suma de \$983.402.-

- Inmueble no agrícola, N° Roll SII 423-429, comuna de Santiago, inscripción CBR: Fojas 104707, N°73072, año 1994, Santiago. Valorada en la suma de \$1.505.796.-

- Inmueble no agrícola, N° Roll SII 3228-3, comuna de La Cisterna, inscripción CBR: Fojas 7461vta, N°11380, año 1982, San Miguel. Valorada en la suma de \$76.558.524.-

4.- Señalar, que desde la muerte de Marta Tirapegui Domínguez, esto es, con fecha 14 de noviembre de 2020, la parte demandada de estos autos, ejerce exclusivamente el goce gratuito de los bienes raíces comunes referidos, sin tener título especial que habilite a ello, sin permitir que el suscrito pueda ejercer igual facultad, de manera que procede se ponga término a dicho goce gratuito y paguen a mi representado la proporción que le corresponde.

5.- Que, a mayor abundamiento, mencionar que los demandados de los presentes autos, también se encuentran en dicha condición, respecto a la causa Rol C-6511-2022, seguida ante el 6° Juzgado Civil de Santiago, caratulada "LASO con ARAYA", en la cual se solicitan nulidades conforme a una serie de actos realizados por Aida y Christian en relación a los inmuebles de doña Marta Tirapegui Domínguez. Asimismo, consta causa penal Rit 1770-2024, seguida ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de Apropiación Indebida, administración Desleal y Contrato Simulado, en relación a los demandados ya individualizados y respecto a los inmuebles de doña Marta Tirapegui Domínguez.

6.- De esta manera, se están conculcando los derechos hereditarios de mi representado, pues los citados inmuebles podrían haber producido una renta con su arriendo, proporcional a los derechos hereditarios que le corresponden a Jorge Alejandro Juri Laso, por lo que vengo en solicitar a SS. que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2304 y siguientes del C.C. y 655 y 653 del C.P.C, ordene a los demandados el cese inmediato en el goce gratuito en las referidas propiedades, debiendo restituir dicho goce exclusivo en la medida y a quien corresponda dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia que se dicte en autos, como asimismo, solicito a SS. que se ordene se pague lo que en derecho corresponde a contar de la fecha de la muerte de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, o en subsidio a la fecha que SS. determine, reservándome el derecho a discutir sobre el monto de los perjuicios y/o frutos en la etapa de cumplimiento del fallo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 173 del C.P.C.

POR TANTO,

De conformidad a lo expuesto y según lo dispuesto en los artículos 2304 y siguientes del C.C., 2305 y 2081 del mismo cuerpo legal y 655 y 653 del C.P.C., y demás disposiciones legales pertinentes, RUEGO A US. tener por entablada demanda de cese de goce gratuito sobre los inmuebles referidos en lo principal, en contra de los demandados, ya individualizados, decretando en definitiva que cesa éste, restituyendo el mismo en la medida y a quien corresponda, debiendo

pagarse los frutos correspondientes, desde la data del fallecimiento de Marta Adriana Tirapegui Domínguez, o desde la fecha que SS. determine conforme a derecho, reservándome la facultad de discutir el monto de los perjuicios en la etapa de cumplimiento del fallo o en otro juicio diverso, según lo dispuesto en el artículo 173 del C.P.C. con costas.

PRIMER OTROSI: Solicito S.S., determinar el valor mensual del goce de los inmuebles en cuestión, solicitando se decrete tasación del valor de mercado y de sus rentas mensuales de arrendamiento.

Por tanto, como se pide.

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito su S.S., se tengan por acompañados, con el apercibimiento legal correspondiente, los siguientes documentos:

- 1.- Duplicado de Certificado de Posesión Efectiva correspondiente a doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha 10 de noviembre de 2021;
- 2.- Certificado de defunción de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez;
- 3.- Escritura Pública de fecha 19 de noviembre de 1985, correspondiente a la propiedad Rol SII 387-383, departamento 508, bodega 9 y estacionamiento 38-30 Lord Cochrane.
- 4.- Escritura Pública de fecha 31 de enero de 1983, correspondiente a la propiedad Rol SII 387-384
- 5.- Escritura Pública de fecha 27 de marzo de 1954, correspondiente a la Propiedad Rol SII 3228-3, San Miguel.
- 6.- Mandato de fecha 7 de septiembre de 2023, Repertorio N°7470/2023, celebrado en la 26° Notaria de Santiago, notario público Humberto Quezada Moreno, con el que se acredita personería para actuar en autos.

TERCER OTROSI: SIRVASE SS. tener presente que la acción deducida requiere por su naturaleza una tramitación rápida para que sea eficaz, y en consecuencia, procede que se aplique el procedimiento sumario.

De esta manera, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 680 del C.P.C., solicito a SS disponer que en este proceso se aplique el procedimiento sumario regulado en el Título XI, del Código de Procedimiento Civil.

SIRVASE US. acceder a lo solicitado.

CUARTO OTROSI: Que, en virtud del mandato singularizado en el segundo otrosí, vengo en asumir personalmente el patrocinio de la presente causa, reiterando el domicilio ubicado en calle Isidora Goyenechea N°3250, oficina 1002, comuna de Las Condes, Santiago, y señalándose desde ya como medio de notificación electrónico la siguiente casilla de correo electrónica: notificacionescivil@bustosgomez.cl

POR TANTO,

SOLICITO a SS., Tenerlo presente.



JUZGADO : 24° Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-11347-2024

CARATULADO : JURI/LASO

MANDATO CON F.E.A.

Santiago, a 01 de julio de 2024:

Por medio del presente, se certifica mandato conferido por:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	EN REPRESENTACIÓN DE	RUT	TIPO DE LITIGANTE
JORGE ALEJANDRO JURI LASO	15336688-8			Demandante

con firma electrónica avanzada a los abogados(as) y/o apoderados, con las facultades que por cada uno de ellos se indican:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	TIPO LITIGANTE	PODER
ANDRÉS ANTONIO BUSTOS DÍAZ	15777249-K	Abogado del Demandante	Amplio, con limitaciones

Observaciones: NO PUEDE CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS, SIN PREVIO EMPLAZAMIENTO DE SU MANDANTE CONFORME A LA LEY.

Ministro de Fe del Tribunal:



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DLFXXXQMLKM

FOJA: 4 .- cuatro .-

NOMENCLATURA : 1. [101]Pospone inicio de la tramitación
JUZGADO : 24º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-11347-2024
CARATULADO : JURI/LASO

Santiago, dos de Julio de dos mil veinticuatro

A Folio 3, de 28 de Junio de 2024:

A lo principal: Téngase presente, la rectificación y complementación de la demanda, para todos los efectos legales. Notifíquese conjuntamente, con aquella.
Al otrosí: Por acompañado documento, con citación.

Para proveer a Folio 1:

Suba a la Oficina Judicial Virtual, los documentos señalados como escrituras públicas en los números 1, 2 y 3, con firma electrónica avanzada y vigente o exhiba original o copia autorizada de los mismos, en dependencias del Tribunal, de lunes a viernes de 8:00 a 13;30 horas, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda y archivo. / pvr.

En **Santiago**, a **dos de Julio de dos mil veinticuatro**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GXWFXCTPFN

A LO PRINCIPAL: COMPLEMENTA, Y RECTIFICA DEMANDA EN LOS PUNTOS QUE INDICA.

AL OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS.

24° S.J.L. EN LO CIVIL

ANDRES ANTONIO BUSTOS DIAZ, abogado, cédula de identidad N°15.777.249-K, en representación, de don **JORGE ALEJANDRO JURI LASO**, cédula de identidad N°15.336.688-8, en autos caratulados "JURI/LASO/", **Rol C-11347-2024**, a S.S. respetuosamente digo:

Que, tal como consta en autos, se presentó por esta parte, demanda de cese de goce gratuito de inmuebles. Sin embargo, por un error involuntario, en el cuerpo de la demanda al momento de individualizar a este abogado patrocinante, **ANDRES ANTONIO BUSTOS DIAZ**, se señaló erróneamente que la cédula de identidad correspondía a la N° 15.143.777.249-K por lo que, en este acto, vengo en solicitar que se rectifique la cédula de identidad para este abogado patrocinante, **señalando que la cédula de identidad correcta corresponde a la N° 15.777.249-K.**

Por otra parte, en la demanda referida, se omitió señalar la profesión u oficio de las partes, y con el fin de evitar futuras incidencias, se cumple con los requisitos establecidos en el N° 3 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, **señalando que la profesión u oficio del demandante es ingeniero civil industrial y la de los demandados:**

1.- Aída Rosemarie Laso Tirapegui, cédula de identidad N°6.085.539-0, dentista.

2.- Christian Mauricio Adrián Araya Laso, cédula de identidad N°9.981.247-8, abogado.

En consecuencia, y en virtud de las rectificaciones señaladas.

POR TANTO,

SOLICITO a SS., Tener presente rectificación de la demanda presentada y efectuadas las correcciones señaladas.

AL OTROSÍ: Solicito S.S., se tengan por acompañado, con citación, documento que ya había sido acompañado en la demanda respectiva

Mandato de fecha 7 de septiembre de 2023, Repertorio N°7470/2023, celebrado en la 26° Notaría de Santiago, notario público Humberto Quezada Moreno, con el que se acredita personería para actuar en autos.

POR TANTO,

SOLICITO a SS., Tenerlo por acompañado, con citación.

FOJA: 6 .- seis .-

NOMENCLATURA : 1. [1635]No ha lugar
JUZGADO : 24º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-11347-2024
CARATULADO : JURI/LASO

Santiago, veinticinco de Julio de dos mil veinticuatro

A Folio 6, de 23 de Julio de 2024:

Atendida las diferentes rectificaciones señaladas por la parte, a fin de mantener un orden de la causa, presente un nuevo escrito de demanda con todas las correcciones presentadas, a fin de darle curso a los autos. / pvr.

En **Santiago**, a **veinticinco de Julio de dos mil veinticuatro**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



EN LO PRINCIPAL: RECTIFICA DEMANDA EN LOS PUNTOS QUE INDICA. **PRIMER OTROSÍ:** SOLICITA SE TENGA POR NO PRESENTADOS DOCUMENTOS QUE INDICA Y QUE FUERON ACOMPAÑADOS CON LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. **SEGUNDO OTROSÍ:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS QUE INDICA. **TERCER OTROSÍ:** SOLICITA SE DEJE SIN EFECTO APERCIBIMIENTO Y PROVEA DEMANDA.

24° Juzgado Civil de Santiago

ANDRÉS ANTONIO BUSTOS DÍAZ, abogado, en representación del demandante, don **JORGE ALEJANDRO JURI LASO**, cédula de identidad N°15.336.688-8, en autos caratulados “JURI/LASO”, **Rol C-11347-2024**, a S.S. respetuosamente digo:

Que, habiendo esta parte presentado demanda de cese de goce gratuito de inmuebles a fojas 1, y posteriormente rectificada a folio 3 en lo que respecta a la cédula nacional de identidad de este abogado patrocinante y de las profesiones u oficios del demandante y demandados, vengo en solicitar a US., que se rectifique parte del cuerpo de la demanda conforme se indica a continuación:

En efecto, vengo en rectificar las Inscripciones del Registro de Propiedad de los respectivos Conservadores de Bienes Raíces señaladas en el número 3 de “EN LO PRINCIPAL” de la demanda presentada a folio 1, en virtud de que éstas no corresponden a las actuales inscripciones. Adicionalmente, vengo en eliminar la valoración señalada para cada inmueble. En consecuencia, en virtud de las modificaciones y rectificaciones señaladas, el apartado número 3 de la demanda de cese gratuito de inmuebles presentada a fojas 1, quedará de la siguiente manera:

“3.- Que, a saber, dentro de la masa hereditaria constan los siguientes bienes:

- *Inmueble no agrícola, N° Roll SII 387-383, comuna de Santiago, inscripción **CBR: Fojas 34771, N°50450, año 2022**, Santiago.*
- *Inmueble no agrícola, N° Roll SII 387-384, comuna de Santiago, inscripción **CBR: Fojas 34772, N°50451, año 2022**, Santiago.*
- *Inmueble no agrícola, N° Roll SII 387-491, comuna de Santiago, inscripción **CBR: Fojas 34771, N°50450, año 2022**, Santiago.*
- *Inmueble no agrícola, N° Roll SII 423-429, comuna de Santiago, inscripción **CBR: Fojas 34773, N° 50452, año 2022**, Santiago.*
- *Inmueble no agrícola, N° Roll SII 3228-3, comuna de La Cisterna, inscripción **CBR: Fojas 13163 vta, N° 12200, año 2022**, San Miguel.”*

POR TANTO,

RUEGO A US: Tener por rectificada la demanda y acceder a lo solicitado.

PRIMER OTROSÍ: Que, vengo en rectificar la demanda presentada a fojas 1, específicamente en el “SEGUNDO OTROSÍ” de dicha presentación, retirando los documentos individualizados en los puntos 3, 4 y 5, (subidos al sistema con el nombre de Escritura 1, Escritura 2, Escritura 3) de tal forma que se tengan por no presentados para todos los efectos legales. En efecto, los referidos documentos, que fueron individualizados en el Segundo Otrosí de dicha presentación, son los siguientes

1. *Escritura Pública de fecha 19 de noviembre de 1985, correspondiente a la propiedad Rol SII 387-383, departamento 508, bodega 9 y estacionamiento 38-30 Lord Cochrane.*
2. *Escritura Pública de fecha 31 de enero de 1983, correspondiente a la propiedad Rol SII 387-384.*
3. *Escritura Pública de fecha 27 de marzo de 1954, correspondiente a la Propiedad Rol SII 3228-3, San Miguel.*

POR TANTO,

RUEGO A US: Acceder a lo solicitado.

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a US., que se tengan por acompañados, con el apercibimiento legal correspondiente, los siguientes documentos:

1. Copia electrónica con vigencia de la inscripción a fojas 34771 número 50450 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
2. Copia electrónica con vigencia de la inscripción a fojas 34772 número 50451 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
3. Copia electrónica con vigencia de la inscripción a fojas 34773 número 50452 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
4. Copia electrónica con vigencia de la inscripción a fojas 13163 vta número 12200, correspondiente al Registro de Propiedad del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel.

TERCER OTROSÍ: Que, habiéndose retirado los documentos señalados en el PRIMER OTROSÍ de esta presentación, solicito que se deje sin efecto el

apercibimiento decretado a folio 5 mediante Resolución de fecha 2 de julio de 2024 y, en consecuencia, se provea en definitiva la demanda presentada en estos autos.

POR TANTO,

RUEGO A US: Acceder a lo solicitado.

NOMENCLATURA :1. [95]Archivo del expediente en el Tribunal
JUZGADO :24° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO
CAUSA ROL :C-11347-2024
CARATULADO :JURI/LASO

Santiago , TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO

Archívese.

En Santiago , TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO, se Notificó por el estado diario, la resolución precedente

